

■ 항만안전특별법 시행령 [별표 5] <개정 2025. 12. 9.>

과태료의 부과기준(제11조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
- 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우
- 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제8조제1항을 위반하여 항만운송 종사자에 대하여 안전교육을 실시하지 않은 경우	법 제17조제1항제1호	안 전 교 육 대 상 항만 운 송 종사 자 중 안 전 교육 미 이 수 자 1 명 당 10만 원. 이 경 우 과태료	안 전 교 육 대 상 항만 운 송 종사 자 중 안 전 교육 미 이 수 자 1 명 당 15만 원. 이 경 우 과태료	안 전 교 육 대 상 항만 운 송 종사 자 중 안 전 교육 미 이 수 자 1 명 당 20만 원. 이 경 우 과태료

		의 총액은 300만 원을 초과할 수 없다.	의 총액은 300만 원을 초과할 수 없다.	의 총액은 300만 원을 초과할 수 없다.
나. 법 제9조제3항제1호에 따른 사업 장의 출입 및 검사 등을 거부·방해 하거나 기피한 경우	법 제17조 제1항제2호	150만원	200만원	300만원